



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- התובעים:**
1. כהן תקוה
 2. כהן גבריאלי
- באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

נגד

- הנתבעים:**
1. בן עמי יובל
 2. בן עמי אופיר
- באמצעות ב"כ: עו"ד טייכמן תומר
3. שלמן חיים
 4. טורנקו אלכסנדר
 5. טורנקו יוליה
 6. ישראל דבורה פסיה
 7. ניסנבאום לאה
 8. דלינק פנינה
 9. קרישר ירדנה

פסק דין

לפניי תביעה לסילוק יד והשבת המצב לקדמותו, שעניינה הפסקת שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף ומתן גישה לתובעים להיכנס ולהשתמש בחצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי בקצרה

1. עניינו של ההליך בסכסוך בין בעלי דירות בבית המשותף ברחוב רשיש חדוה 1, פתח תקווה, הידוע כגוש 6383 חלקה 242 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. הבית המשותף נרשם כבית משותף בתאריך 11.11.1964 (להלן: "**צו הרישום**") לבית המשותף אין תקנון מוסכם, ועל כן חל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**").
3. הבית המשותף הוא בן שני בנינים, בכל בניין ארבע דירות, שתיים בקומה א' ושתיים בקומה ב'. כך שבסה"כ יש בבית המשותף שמונה דירות. תת חלקה 9 בבית המשותף, היא למעשה הרכוש המשותף.
4. התובעים הם בעלי זכות חכירה לדירה הידועה כתת חלקה 4 (להלן: "**התובעים**"), דירת התובעים רשומה בבעלות קק"ל (נסח רישום מרוכז צורף כנספח 1 לכתב התביעה).
5. הנתבעים 1-2 הם בעלי זכות חכירה בדירה הידועה כתת חלקה 2 (להלן: "**הנתבעים**") אף דירת הנתבעים רשומה בבעלות קק"ל.
6. הנתבעים 3-9 שצורפו להליך מאוחר יותר, הם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. הנתבע 3, הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1, אשר ממוקמת בקומה א' בבית המשותף (להלן: "**הנתבע 3**"). הנתבעים 4-5, הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 3, אשר ממוקמת בקומה ב' בבית המשותף (להלן: "**הנתבעים 4-5**"). הנתבעת 6, היא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 5, אשר ממוקמת בקומה א' בבית המשותף (להלן: "**הנתבעת 6**"). הנתבעת 7, היא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 6, אשר ממוקמת בקומה א' בבית המשותף (להלן: "**הנתבעת 7**"). הנתבעת 8, היא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 7, אשר ממוקמת בקומה ב' בבית המשותף (להלן: "**הנתבעת 8**") ואילו הנתבעת 9, היא הבעלים של דירה הידועה כתת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקה 8, אשר ממוקמת בקומה ב' בבית המשותף (להלן: **"הנתבעת 9"**). הנתבעים 9-3 יכוננו לשם הנוחות **"יתר בעלי הדירות בבית המשותף"**.

7. בכתב התביעה עתרו התובעים לסילוק ידם של הנתבעים מחצר הבית המשותף, תוך השבת המצב לקדמותו, וכן להורות לנתבעים לחדול מלעשות שימוש ייחודי בשטח הרכוש המשותף ולאפשר לתובעים גישה לחצר הבית המשותף (להלן: **"כתב התביעה"**).

8. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים, הוכחו טענות התובעים ונטען, בין השאר, כי השימוש וההחזקה בחצר הבית המשותף נעשית מזה למעלה מ- 50 שנה בדרך של הסכמה בין כל בעלי הדירות בבית המשותף, והתובעים אשר רכשו את דירתם לאחרונה, היו מודעים להסכמה זו עובר לרכישה (להלן: **"כתב ההגנה"**).

מהלך הדיון בקצרה

9. בתאריך 2.3.2022 התקיים דיון ובסופו מכוח תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **"התקנות"**), הורתי לתובעים לצרף את יתר בעלי הדין הרלוונטיים קרי יתר בעלי הדירות הרלוונטיים בבית המשותף, שכן לפי הפסיקה, אין להורות כי שטח מסוים מתוך הרכוש המשותף מצוי בשימוש הייחודי של אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, מקום שבו לא צורפו להליך כל בעלי הדירות [ע"א (מחוזי חי') 13721-05-16 אליהו גבאי נ' יאיר הקש, בפסקה 27 (נבו 05.10.2016); ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2648/02 ל. ד (חסויה) נ' מזרחי צבי, בפסקה 12 (נבו 21.09.2008)].

10. בתאריך 27.06.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים שבסופו נקבע מועד לדיון הוכחות. לדיון זה התייצבו התובעים והנתבעים, אך לא התייצבו אליו יתר בעלי הדירות בבית המשותף.

11. הצדדים הגישו תיקי מוצגים ותצהירי עדות ראשית מטעמם. דיון הוכחות התקיים בתאריך 14.12.2022 (להלן: **"הפרוטוקול"**). מטעם התובעים העידו העדים הבאים: מר חנוך ברזילי שמכר לתובעים את זכויות החכירה בדירה (להלן: **"מר ברזילי"**), גברת תקוה כהן (להלן: **"תובעת 1"**) ומר כהן גבריאלי (להלן: **"תובע 2"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. מטעם הנתבעים העידו: מר מרדכי ישראלי, בנה של הנתבעת 6 (להלן: "מר ישראלי"), מר צפריר כובני, תושב השכונה וחבר ועד השכונה (להלן: "מר כובני"), ומר יובל בן עמי (להלן: "נתבע 1"). כמו כן בדיון העיד מר חיים סלמן הוא הנתבע 3, והוא נחקר בחקירה נגדית על ידי התובעים ועל ידי הנתבעים.

13. בתאריך 30.12.2022 ביקרתי במקום במעמד הצדדים כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהטענות שהעלו הצדדים, ובסופו של הביקור, הצעתי לצדדים הצעה שיש בה כדי לסיים את ההליך.

14. מאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמות בדבר סיום ההליך, הגיעה העת להכריע בהליך. אביא להלן עיקר טענות הצדדים.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

15. שטח החצר מוגדר במסמכי הבית המשותף כשטח משותף שאינו מוצמד לאף אחת מהדירות.

16. לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסויימת ללא הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות. אין מחלוקת כי לא ניתנה לנתבעים הסכמה פוזיטיבית להצמדת החצר לדירתם.

17. ההסכמה שניתנה היא בדרך של התנהגות רבת שנים וניתנה להוריהם ז"ל של הנתבעים.

18. הזכויות בדירה עברו לנתבעים בשנת 2014. בכל הנוגע לרשות מכללא, ידוע ש"הסכמה" לא יכולה לעבור בירושה. הפסיקה קבעה כי זכות בר רשות היא זכות אישית ולכן איננה ניתנת להעברה או להורשה.

19. הנתבע 1 טען לראשונה בדיון, ולא בכתב ההגנה או בדיון קודם, כי היה הסכם לכאורה בינו לבין בנם של התובעים ובהסכם נטען כי הנתבע 1 נותן את הסכמתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבנייה על הגג ולהרחבת דירת התובעים ובתמורה החזקה הייחודית והבלעדית של הנתבע 1 לחצר תישמר.

20. הנתבעים יכלו לזמן את בנם של התובעים לעדות או להביא איזושהי ראיה כתובה, אך הם בחרו שלא לעשות זאת.

21. בדיון הוכח כי הנוהג לכאורה שאליו מתייחסים הנתבעים, הופסק בבניין הספציפי שלהם בין שני בעלי דירות נוספים, הנתבעת 3, מר סלמן, העיד שהוא מאשר לשכן מעליו להשתמש בחצר, כפי שרואים מפרוטוקול הדיון של הליך מספר 535/19 שהודפס לצדדים בתום דיון ההוכחות.

22. הנתבעים לא הביאו כל נימוק לנסיבה שהיא כל כך קיצונית עד שייקבע כי הרשות מכללא שקיבלו לפני שמונה שנים הייתה לבלתי הדירה.

23. מספר חודשים אחרי שהתובעים רכשו את דירתם, דרשו התובעים מהנתבעים לתת להם להשתמש בשטח. התובעים דרשו זאת מיד עם היוודע השימוש הייחודי של הנתבעים.

24. מוכר הדירה, הבעלים הקודם של דירת התובעים, הצהיר שלא הייתה לתובעים כל ידיעה על הנוהג הזה והובהר להם בצורה מפורשת שהם רשאים להשתמש בחצר.

25. התובעים הסתמכו על מסמכי הבית המשותף ועל המצג שהוצג להם על ידי המוכר.

26. הנטל להוכיח הסכמות מוטל על הנתבעים ולא על התובעים. הנתבעים לא הביאו אף אחד מבעלי הזכויות שלכאורה בזמנו נתן הסכמה לשימוש הייחודי והבלעדי הזה. הם לא הוכיחו כי ניתנה הסכמה להוריהם ז"ל ולא הביאו עדים שקשורים לעניין.

27. לפיכך יש להורות על קבלת התביעה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאות ההליך, וזאת בשים לב לאסמכתאות שהוצגו בעניין זה.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. התובעים מתעלמים בחוסר תום לב משווע מהעובדות שעלו גם מעדויות התובעים, גם מעדות הנתבעים, גם מעדויות העדים האחרים והשכנים, שבעת שהם הגיעו לדירה נושא התביעה, ראו בעיניהם שיש חזקה בלעדית ייחודית של חצר הבניין משני צדדיה. דבר שלא נסתר במהלך החקירה ואפילו לא היה קרוב לזה.

29. התובעת טענה במהלך עדותה כי התקשרה בעסקה הזאת בגלל החצר וכי לא הייתה רוכשת את הדירה אם הייתה יודעת מראש, נושא זה לא קיבל שום ביטוי בהסכם הרכישה.

30. במסגרת העדות של מר ברזילי, התובעים ביקרו כמה פעמים בנכס וראו שיש חצר תפוסה שעושים בה שימוש בלעדי וייחודי.

31. הנתבעים השתמשו בחצר מאז שנולדו, נכון שהוריהם ז"ל הם אלו שהתגוררו במקור בדירה אך גם הנתבעים גרו בדירה. הם לא היו צריכים את ההעברה של הזכות שימוש מהוריהם.

32. התובעים ביצעו בנייה ברכוש המשותף אף על פי שטענו כי לא ביצעו בנייה שכזו. התובעים גרמו לנזקים בחצר בזמן השיפוץ שעשו בדירתם, ואף לא הסירו את הפיגומים שהציבו בחצר הבית.

33. עדות הנתבע לא נסתרה ביחס לשימוש הייחודי והנוהל שהיה מקובל בינם לבין השכנים האחרים, גם העדים צפרייר קובני ומר מוטי ישראלי שהם דיירי השכונה העידו לגבי הנוהל המקובל בין השכנים מהקומה העליונה לשכנים מהקומה התחתונה.

34. ההסכמה שנעשתה בדרך של התנהגות במשך של עשרות שנים גוברת על הוראות מסמכי הבית המשותף שנעשו במהלך שנות ה - 60 המוקדמות.

35. לפיכך יש לדחות את התביעה, ולחייב את התובעים בהוצאות ההליך, בשים לב לאסמכתאות שהגישו הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

36. למעשה, חוק המקרקעין מאפשר להקנות לבעל דירה שימוש ייחודי ברכוש המשותף בשתי דרכים. האפשרות הראשונה היא גריעה מהרכוש המשותף בדרך של הצמדה לדירה ספציפית (סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין), ואילו האפשרות השנייה היא חלוקת השימוש בדרך של הסכם שיתוף בכתב (סעיף 29(א) לחוק המקרקעין). במאמר מוסגר יצוין כי החלת הסכם שיתוף על בית משותף, היא מכוח היקש [רע"א 2575/18 שרון יעקבסון נ' אסתר לוי, בפסקה 65 (נבו 25.03.2019)].

37. עם זאת קיימת אפשרות שלישית, שהיא יציר הפסיקה, ולפיה במקרים מסוימים, נוצר רישיון במקרקעין, מכוח הסכם מכללא, היוצר רשות שימוש במקרקעין.

38. אשר לנטל ההוכחה – כידוע, די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע [סעיף 16 לחוק המקרקעין; ע"א 127/77 קפה נ' לו, פ"ד לא(3) 455, 465 (1977); ע"א 483/62 קוד נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963)]. לפיכך, הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 16 (נבו 25.01.2022)]. ומשכך, כאשר אין רישום המעיד על גריעה מהרכוש המשותף, או על רישום הסכם שיתוף, נטל ההוכחה מוטל על כתפי מי שטוען שיש לסטות מהרישום.

מסמכי רישום הבית המשותף מעידים כי אין הצמדה של החצר לדירת הנתבעים

39. אשר לאפשרות הראשונה של גריעה מהרכוש המשותף - לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה פוזטיבית ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [סעיפים 55(ג) ו-62(א) סיפא לחוק המקרקעין; סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973; ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אברהם וקמילה אגמי ואח' - דיירי הבית המשותף ברח' קדושי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קהיר 36-38 בחולון, מד(4) 861 (1990) ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, נ"ד (3) 389, בעמ' 394 (2000).

40. כידוע, הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים הוא ראייה חותכת לתכנון [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן: "חוק המקרקעין"); ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נו(5) 49, 61 (2003); ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (נבו 21.2.07); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 579/21 נציגות הבית המשותף ברחוב ים 51 פתח תקוה נ' גורביץ שולמית חנה (נבו 02.11.2023) (להלן: "עניין גורביץ").

41. הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית. כל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים הרשומים כדירות [סעיף 52 לחוק המקרקעין; ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור, בפסקה 33 (נבו 27.08.2009)].

42. ככל שמדובר ברכוש משותף, בעל דירה רשאי לעשות כל שימוש ברכוש המשותף, ובתנאי שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים, זולת אם נקבעה בתקנון המוסכם הוראה מפורשת בקשר לכך או אם התקבלה החלטה של האסיפה הכללית בבית המשותף בדבר טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף בהתאם לאמור בסעיף 5(א) לתקנון המצוי [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לו(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); ה"מ 163/81 בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, לה(4) 277 (1981)].

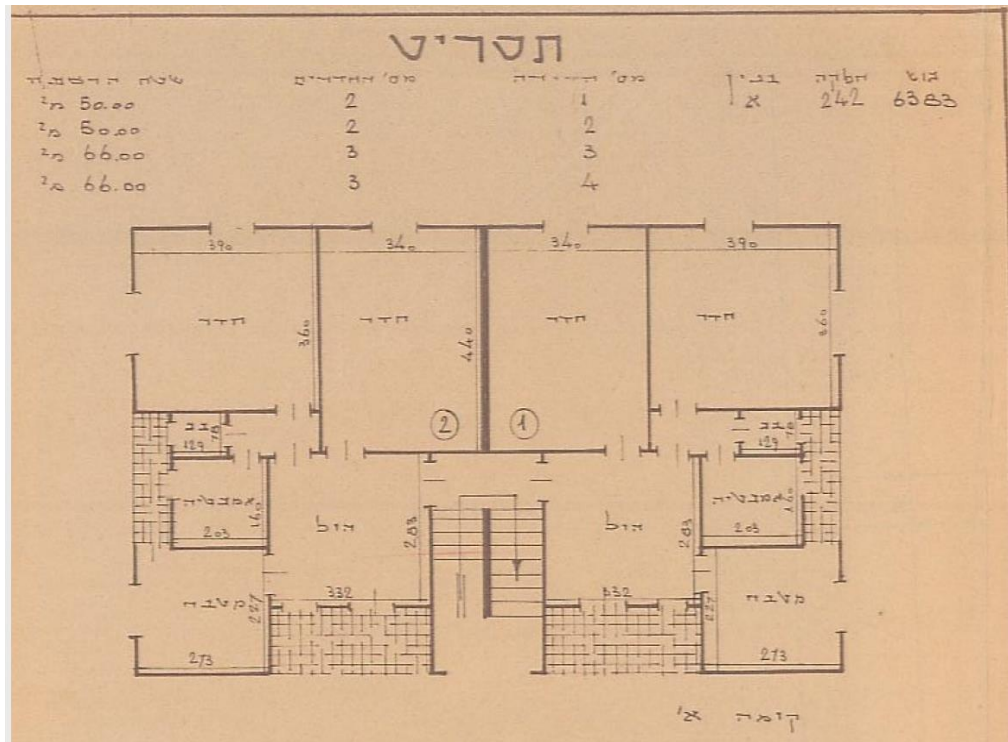
43. ובמיושם לענייננו – עיון בצו רישום הבית המשותף (אשר בסעיף ב' קובע כי הרכוש המשותף יקבל את תת חלקה 9 ובסעיף ג' קובע כי לכל דירה צמוד שמינית מהרכוש המשותף) ובתשריט הבית המשותף, מראה כי לא הוצמדה חצר לדירת הנתבעים. להלן החלק הרלבנטי מתשריט הבית המשותף, אשר ממחיש את דירת הנתבעים (תת חלקה 2):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



44. לכן בענייננו, הדרך הראשונה של גריעה מהרכוש המשותף אינה רלבנטית, שכן העיון כאמור במסמכי הבית המשותף מעלה, כי שטחי החצרות אינם צמודים קניינית לדירות, לרבות לא לדירת הנתבעים (תת חלקה 2), ומשכך מבחינה רישומית שטח החצר הוא רכוש משותף. כך שבענייננו, חזקת הרישום הקבועה בסעיף 125 (א) לחוק המקרקעין [ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו) 25.11.2012], פועלת לטובת התובעים ולא לטובת הנתבעים.

45. זה המקום לציין שאיני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה טענת התובעים בדבר האפשרות להשתמש בחצר לא מקבלת ביטוי בהסכם הרכישה שלהם, ומשכך הם מושתקים מלעלות טענה ביחס לחצר. בשעה שאין מחלוקת כי לדירות בבית המשותף, ובכלל זה לדירת הנתבעים, אין הצמדות, העובדה שהסכם הרכישה של התובעים שותק ביחס לחצר, לא רלבנטי, שעה שעומדת להם חזקת הרישום כפי שהוסבר לעיל.

אין הסכם שיתוף בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. משנרשם הסכם שיתוף, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר. משכך נהוג לראות ברישומו של הסכם השיתוף כמשכלל את ההסכמות שבו לרמה של קניין [סעיף 29 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ; ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון, פסקה 33 (נבו 9.8.2017) (להלן: פסק דין דהאן); ע"א 269/74 בוקובזה נ' הממונה על המרשם, פ"ד כט(1) 243, 251-252 (1974) ; ע"א 8227/20 ערן קסירר נ' חיים אמסלם, פסקה 17 לפסק דינה של השופטת כנפי-שטייניץ (נבו 12.07.2023)].

47. הסכם שיתוף שלא נרשם הוא הסכם אישי, אובליגטורי, שכוחו יפה בין השותפים למקרקעין לבין עצמם בדומה לכל חוזה אחר, חלים דיני החוזים הכלליים והוא מחייב רק את הצדדים לו. עם זאת במקרים מסוימים, עשוי הסכם שיתוף שלא נרשם לחייב גם צד שלישי להסכם, ובפרט רוכש זכויות במקרקעין שידע על קיומו של הסכם השיתוף [פסק דין דהאן פסקאות 2 ו-33]

48. אלא שבענייננו, חסומה בפני הנתבעים האפשרות לטעון לזכויות מכוח הסכם שיתוף, שעה שאין חולק שאין הסכם שיתוף בכתב, בוודאי לא הסכם שיתוף שנרשם בקשר עם הבית המשותף.

49. כך שלמעשה, יש לבחון, האם לנתבעים יש רישיון מכללא, מכוח הסכמה בעל - פה של כל בעלי הדירות, וככל שכן, האם בנסיבות המקרה שלפניי, הוא עומד בחרגים המצדיקים את אי-ביטולו.

הנתבעים לא הוכיחו הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות מכוחה ניתנה להם זכות שימוש ייחודית בחצר הבית המשותף, ומשכך לא נוצר אף הסכם מכללא מכוחו ניתן להם רישיון במקרקעין

50. מתן זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף אינה עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, ולכן די בהסכמה בעל פה (ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 382, 385 (1976) ; ע"א (מחוזי מרכז) 27438-11-21 יצחק מינס נ' יצחק אהרון (נבו 08.05.2022)). עם זאת זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה בהצמדה של אותו שטח לדירה, דורשת הסכמה ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850 ; רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

698/86 **בן צור נ' נעים ששון** (נבו 23.7.1987); יהושע ויסמן דיני קניין: בעלות ושיתוף 455-454 (1997)]. כך שבשונה מהסכמה למתן זכות קניינית, הטעונה מסמך בכתב, הסכמה לעניין זכות לשימוש ייחודי, יכולה להינתן גם בעל פה, ואף להילמד מהנסיבות, אולם היא חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות [ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982) (להלן: "**פסק דין כליפא**")].

51. ככלל אין די בקיומו של נוהג, היעדר התנגדות או הסכמה משתמעת כדי להעניק הרשאה לשימוש ייחודי ברכוש משותף [רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); עש"א (מחוזי חי') 19110-02-16 **אלון עדני נ' אורי ואקנין**, בפסקאות 37-38 (נבו 23.05.2016)]. כך שאף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אותה רשאים בעלי הדירות לבטל בכל עת על ידי גילוי דעתם כלפי מקבל הרשות כי אין הם מוכנים עוד להמשיכה [ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210, 214 (1977); .ג. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24-25].

52. ככלל, רשות מכללא לשימוש במקרקעין היא זכות אישית (In personam) של בעל הרישיון כלפי נותן הרשות, וזאת להבדיל מזכות חפצית השרירה כלפי כולי עלמא (In rem). על כן, חליפו של הבעלים נותן הרשות, אשר רכש ממנו את הנכס מושא הרישיון, אינו כפוף לזכות שניתנה לבר-הרשות, והרשות תבוא לקיצה עם כל העברה של זכות הבעלות במקרקעין נשוא הרשות, שכן זכות זו פועלת במישור היחסים שבין בעל הרישיון ונותן הרשות בלבד [רע"א 4936/20 **עזבון המנוח מוחמד מחמוד סומרין ז"ל נ' הימנותא בע"מ**, בפסקה 17 (נבו 3.4.2023); ע"א 103/89 **אזולאי נ' אזולאי**, פ"ד מה(1) 477, 482-483 (1991); ע"א 6757/13 **נחום נ' רשות הפיתוח**, פסקה 19 (נבו 19.8.2015); (המפקח על המקרקעין עכו) 70/22 **יעקוביאן אילה נ' בכור טל**, בפסקה 37 (נבו 15.10.2023)]. עם זאת בהתקיים תנאים מסוימים, זכות כאמור יכולה לחייב גם אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן, אף שלא נרשמה (ר' פסק דין כליפא, ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד לו(2) 497, 502; ע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 **בובליל נ' שטיינר** (נבו 25.02.2004)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

53. רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה [ע"א 2307/99 מכלוף רפאל נ' חג'ג' קלימו (נבו 10.06.2001)]; רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (נבו 29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 (נבו 19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 27 (נבו 3.4.2006) (להלן: "עניין קונצ'יצקי"); ע"א (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 (נבו 5.10.2016); עש"א (מחוזי י-ם) 25948-09-13 מרדכי עזרן נ' דוד אביעד (נבו 19.04.2015)].

54. לבסוף יצוין כי הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [עש"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו 11.12.2014)].

55. ובמיושם לענייננו - הנתבעים לא הוכיחו את טענתם להסכמה במסגרתה הסכימו כל בעלי הדירות בבית המשותף כי בעלי דירות הקרקע, הכוללות את הנתבעים, יעשו שימוש ייחודי בחצרות ובעלי הדירות העליונות, הכוללות את התובעים, יעשו שימוש ייחודי בגג.

56. אין מחלוקת כי מבחינה עובדתית, דירת התובעים לא הורחבה על הגג, וכך הסכמה טענת זו, לא קיבלה ביטוי מעשי בבית המשותף, ובעוד הנתבעים מבצעים שימוש בחצר הבית המשותף, התובעים לא מבצעים שימוש בשטח הרכוש המשותף, ולמעשה קבלת עמדת הנתבעים, תיצור חוסר שוויון בינם לבין התובעים. לכן, הנתבעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח שכל צד נתן למשנהו הרשאה להשתמש שימוש ייחודי בחלק המוחזק על ידו.

57. בנוסף, לא הוכחה טענת הנתבעים לפיה לתובעים גישה לגג הבית המשותף ועדותה של התובעת לפיה אין לה גישה לגג הבית המשותף מתוך דירתה, לא נסתרה על ידי הנתבעים, וכך העידה התובעת:

ש. הגישה לגג, אני אומר לך שליוכל אין יכולת גישה לגג והגישה לגג היא אך ורק דרך הדירה שלך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת. לא נכון. יש סולם שעומד מחוץ לבית על מנת לחשוף סולם שיעמוד מהקרקע עד למעלה, זה היה כשאנחנו הגענו עומד במרפסת בחוץ ומשם מי שרוצה עולה לגג כולל בעלי המקצוע. לנו אין פתח מהבית. (עמ' 13 ש' 27-31 לפרוטוקול).

58. התמונה אשר עלתה מהעדויות היא שנסובות החיים הובילו לכך שהנתבעים עשו שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, אך לא הייתה הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות. וכך הסביר זאת מר ברזילי, שמכר לתובעים את הדירה:

ש. שאלתי- יש חצר שהייתה מגודרת והייתה בשימוש מאז ומתמיד.
ת. לא. היא הייתה בשימוש, אבא שלי נפטר כשאמא שלי הייתה בת 80 וכשאמא שלי הייתה בת 90 בערך קטעו לה את הרגליים והיא לא יכלה להסתובב, ואז בעשר השנים האחרונות של החיים שלה היא הרשתה להם לסגור את הכניסה לבית שלו, זה הכל. לפני 20 שנה בערך.
ש. אז לשיטתך 20 שנה מהיום, החצר הייתה בשימוש.
ת. יש סיג, היה לנו גז בחצר שם שלנו ומתי שרציתי יכולתי לעבור, היה לי מפתח לשם ויכולתי לעבור להיכנס להחליף גז.
(עמ' 4 ש' 14-21 לפרוטוקול).

ובהמשך:

ש. בתור הבן של בעלת הזכויות שהתגוררה שם בפועל, האם אי פעם אמך ז"ל או אתה בשמה, מחיתם או התנגדתם לשימוש שהיה בחצר?
ת. אנחנו לא התנגדנו כי היה לנו מעבר חופשי בחצר שלנו.
ש. מעבר חופשי למה? לגז?
ת. גם לגז וגם מתי שרציתי עברתי שם.
(עמ' 5 ש' 25-29 לפרוטוקול).

ובהמשך:

ש. אמרת להם במשא ומתן שלמעשה 20 שנה, לשיטתך, לפחות, הם מחזיקים ועושים שימוש בחצר?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ת. אני לא אמרתי להם 20 שנה. מה שאמרתי להם שבגלל שאמא שלי
קטועת רגליים מסכרת, היא אפשרה ליובל לטפל בחצר ולהשקות את
הגינה.
(עמ' 6 ש' 22-29 לפרוטוקול).**

59. כך שלא הוכחה הסכמה מפורשת של בעלי הדירות לשימוש הייחודי שמבצעים
הנתבעים ברכוש המשותף, ועמדתם הפסיבית של בעלי הדירות ביחס לשטח קנייני,
לא יכולה ליצור לנתבעים, זכויות קנייניות יש מאין [ע"א 374/08 צדוק קטן (איטן)
נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ), בפסקה 22 (נבו 25.12.2012)].

60. הנתבעים הביאו לעדות מטעמם את מר כובני, שהוא חבר ועד השכונה, שהעיד כי
השכונה מאופיינת ב"בתים דו קומתיים שלדיירי קומת הקרקע יש חצר שמקיפה
את הבניין ומי שמשתמש בדרך כלל בחצר הזאת זה דיירי קומת הקרקע, ככה זה
אצלי וככה זה ברוב בתי השכונה שאותם אני מכיר די הרבה שנים... מה שהיה
נהוג כל השנים שהדיירים בקומה השנייה למעשה בתאכלס אין להם נגיעה בחצר,
שום שימוש בחצר, ולפי מה שהשתרש בשנים האחרונות הם היו משתמשים
במרפסות שהיו למעשה לפעמים נוצרות כתוצאה מההרחבה של בתי הקרקע והיו
גם משתמשים בגג עצמו. יש כאלה שבנו יחידות דיור, יש כאלה שהוסיפו חצי
קומה או קומה למעלה. זה מה שהיה, ככה אני זוכר".
(עמ' 21 ש' 15-26 לפרוטוקול).

61. עדותו של מר כובני, לא נסתרה והייתה אמינה בעיניי, אך לא היה בה כדי לסייע
לנתבעים, שעה שעלי לבחון את הנסיבות הספציפיות של הבית המשותף שלפניי.
למעשה, ביחס לבית המשותף שלפניי, העיד מר כובני כי הוא מודע לכך שהנהוג
המקובל בשכונה, לא היה מוסכם על חלק מבעלי הדירות בבית המשותף
שבמחלוקת, וכך העיד מר כובני:

**ש. האם אתה מודע לכך שבאותו בניין, באותה כניסה של הנוכחים פה,
הנהוג שאתה מספר עליו רב השנים לא קיים.
ת. אני מודע לכך שהם הגיעו להסדר.
ש. איזה הסדר?**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ת. אני יודע שהם הגיעו להסדר שאלכס השכן למעלה יכול להיכנס לחצר, אבל אני יודע שהעניין הזה שונה. ההסדר שהיה נהוג שם היה שונה.
- ש. האם אתה יודע מה גרם להסדר הזה? מה היו הטענות של אלכס, איפה הסכסוך הזה התברר?
- ת. אני יודע שאלכס והשכן מלמטה חיים, לא התאים לו הסידור שהיה כל השנים, במיוחד אלכס.
- ש. ובעקבות זה שלא התאים לו בסופו של דבר ההסדר שונה?
- ת. אני מעריך.
- (עמ' 22 ש' 17-28 לפרוטוקול)

62. ער אני לכך, כי הדירה הסמוכה לדירת התובעים, הורחבה על חשבון שטח הגג המשותף, אולם עובדה זו, לא יכול לשמש את הנתבעים כהוכחה כלשהי אלא להיפך, שעה שהוכח לפניי שבעל הדירה זו הגיעה להסכמות, לפיהן הוא רשאי להשתמש בחצר הנתבע 3 אף על פי שבנה על הגג.

63. הסכמה זו, הייתה עם הנתבע 3, שגר אף הוא בקומה הראשונה בדירה הסמוכה לדירת הנתבעים. הנתבע 3 אישר בחקירתו הנגדית שהוא זה שהיה צד לסכסוך המתואר (עמ' 18 ש' 15-16 לפרוטוקול), והעיד כי נסיבות הסכסוך הובילו לכך שבעל הדירה שמעליו, שדירתו סמוכה לדירת התובעים, יכול לבצע שימוש בחצר שעליה בנה הנתבע 3 את הפרגולה, וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול:

- ש. ואחרי הסכסוך ביניכם הוא עושה שימוש באיזור של הפרגולה שאתה בנית, נכון?
- ת. לפעמים כן ולפעמים לא.
- (עמ' 18 ש' 15-16 לפרוטוקול)

64. לכך מצטרפת גם עדותו של מר ישראלי, בנה של הנתבעת 6, שבחקירתו הראשית העיד כי הוא לא יודע על מישהו שהתנגד או דרש שימוש בחצר הבית המשותף שבמחלוקת, ובמילותיו:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ש. במשך כל התקופה הזאת, למעלה מ-50 שנה, מעולם אף אחד לא מחה, התנגד או דרש שימוש בחצר?

ת. לא. לא שאני יודע.

(עמ' 19 ש' 32-עמ' 20 ש' 1 לפרוטוקול)

65. עם זאת בחקירתו הנגדית העיד מר ישראל אחרת, שעה שנזכר כי היה סכסוך בעבר בבית המשותף לגבי השימוש בחצר, וכתוצאה מכך ניתנה לבעל הדירה מלמעלה (הדירה שסמוכה לדירת התובעים, מ"פ) לעשות שימוש בחצר הבית המשותף:

ש. ראית פעם את הצד השני של החצר של הבניין?

ת. כן.

ש. לפי מה שחיים אמר, שהשכן שמעליו עושה שימוש בחצר בצד השני ברשות שלו. אתה יודע את זה? ראית פעם את השימוש של השכן למעלה?

ת. אני יודע שהם הגיעו לאיזה הסדר וזהו, היה שם בתי משפט.

ש. אז אתה יודע שכחלק מההסדר, גם השכן למעלה עושה שימוש בחצר.

ת. כן.

ש. איך אתה יודע על המשפט, על הסכסוך הזה?

ת. מהשכן שעושה שימוש בנכס, השכן למעלה.

ש. הוא אמר לך שהוא עושה שימוש בחצר?

ת. כן.

(עמ' 20 ש' 14-24).

66. כך שהנתבעים לא הוכיחו את הסכמתם של כל בעלי הדירות לחלוקת הנטענת ברכוש המשותף באופן שיאפשר להם לעשות שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף. מעדויות הצדדים עולה באופן ברור כי בבית המשותף מושא המחלוקת שלפניי, לא חל הנוהג שייתכן שחל בשאר הבתים המשותפים בשכונה, אלא להיפך. מהראיות שלפניי עולה כי לא הייתה הסכמה כזו בין בעלי הדירות בבית המשותף בדבר חלוקת הרכוש המשותף לשימוש ייחודי של מי מבעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. כך שגם אם אקבל את טענת הנתבעים ולפיה במשך שנים רבות ביצעו הוריהם ולאחר מכן הם עצמם, שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף ושמעולם, למעט החלפת בלוני גז, לא הייתה בקשה של מי מהשכנים להשתמש בחצר שבמחלוקת (עמוד 23 שורות 20-22 לפרוטוקול), הרי שהסכמה ברורה ומפורשת של כל הדיירים לא הוכחה כאן, אלא להיפך. בהיעדר הסכמה **מפורשת** של כל בעלי הדירות בבית המשותף, אי אפשר לראות בכך הסכמה מכללל לשימוש ייחודי ברכוש המשותף.

68. לא מצאתי לקבל את טענתם של הנתבעים ולפיה התקופה הארוכה שבה הם מבצעים שימוש ייחודי ברכוש המשותף, יוצרת להם זכות לחזקה ייחודית, על סמך התיישנות (סעיף 10 לכתב ההגנה).

69. ראשית, אין התיישנות בנוגע למקרקעין מוסדרים [סעיף 159 (ב) לחוק המקרקעין; (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 783/20 **מקחניאן מרדכי נ' אדיר אורי**, בפסקאות 28-35 והאסמכתאות שם (נב' 11.04.2022)].

70. שנית, אומנם לא נסתרה טענת הנתבעים לתקופה הארוכה שבה נעשה על ידם שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, ולא נסתרה עדותו של הנתבע 1 שהעיד כי: **"מאז שההורים נפטרו בשנת 93, 30 שנה. לא שיניתי שום דבר, קיבלתי מציאות כמו שהיא, החצר הייתה מגודרת במשך כל השנים מאז שאני זוכר את עצמי..."** (עמ' 24 ש' 7-9 לפרוטוקול) ואין ספק כי מדובר בתקופה ארוכה [ראו והשוו בשינויים המחוייבים לפסק הדין בעניין ע"א (מחוזי חיפה) 1677/05 **נאוה כרמל נ' ראו** **ינקוביצי (ינקוביץ) (נב' 12.08.2007)**], אלא שבכך לא די שכן שתיקה רבת שנים, גם אם יש בה כדי להעניק רישיון במקרקעין, הרי שאפשר לבטלו בכל עת בהיעדר נסיבות מיוחדות (**עניין קונצ'יצקי** לעיל, בפסקה 26).

71. אלא שמבחינת למעלה מהצורך, אני סבור כי גם אם אפשר לראות בהסכמות בעלי הדירות בבית המשותף כהסכם מכללל בדבר חלוקת שימוש ייחודית ברכוש המשותף, שכל הדיירים היו שותפים לו - הסכם שכאמור לא הוכח בענייננו - יש לבטלו הן מבחינת הוכחת הצורך בשימוש בחצר, והן מחמת כך שלא הוכחה פגיעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באינטרס ההסתמכות, בוודאי לא פגיעה המצדיקה את אי-ביטולו של ההסכם מכללא, להלן נימוקיי.

התובעים שכנעו בצורך בשימוש המבוקש בחצר הבית המשותף

72. בעדותה הסבירה התובעת כי הצורך להשתמש בחצר הבית המשותף, הוא בשל רצונם לבנות סוכה בחצר הבית, וכדי שלא יאלצו לבנות את הסוכה ברחוב (עמ' 15 ש' 24-25 לפרוטוקול). וכך הסבירה זאת התובעת בעדותה: "רכשנו דירה בבניין משותף עם חצר משותפת בידיעה שאנחנו מקבלים חלק מהחצר, שלולא הידיעה הזאת לא היינו ניגשים למכירה בכלל. המפגש הראשון שרצינו לבוא להשתמש בחצר זה היה בסוכות, בעלי ניגש לחצר ורצה להתחיל לעשות מדידות לסוכה. אז אדון יובל הגיע בהתנגדות נחרצת והזמין משטרה, אתם לא בונים פה סוכה. ואז נאלצנו לבנות ברחוב. זה היה העילה שפנינו לעורכת הדין" (עמ' 9 ש' 17-21 לפרוטוקול).

ובהמשך העידה התובעת כי:

"ההתנגדות שלו לא הייתה למיקום אלא התנגדות עקרונית שאנחנו לא בונים סוכה בחצר. הוא אמר על גופתי המתה סוכה תיבנה. זה לא עניין של מיקום. אם הייתה באמת הסכמה הוא היה אומר לנו פה זה מפריע לי, בואו תעשו פה. ויעיד אדון חיים שהפרגולה של טורנקו חסמה לו שני חלונות והוא לא אומר כלום". (עמ' 15 ש' 18-21 לפרוטוקול).

ובהמשך העידה התובעת:

"ש. נראה שנושא הסוכה בוער בך.

ת. בהחלט. כיהודייה".

(עמ' 15 ש' 31-32 לפרוטוקול).

73. בעדות התובעים, תמך מי שמכר להם את הדירה, שהעיד כי נושא הסוכה היה חשוב לתובעים עוד בשלבי רכישת הדירה. וכך העיד מר ברזילי בחקירתו הנגדית:

"ש. זה היה נראה לך שזה חשוב להם הנושא הזה?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ת. כן כי הם רצו לעשות סוכה.
ש. אז למה הנושא הזה לא קיבל ביטוי בהסכם המכר?
ת. מה צריך לקבל? הם קנו את הזכויות שלי. " (עמ' 7 ש' 12-15 לפרוטוקול).

74. לפיכך, אפשר לקבוע כי גם אם הייתה הסכמה מכללא בעבר בין כל בעלי הדירות – עניין שכאמור לא הוכח לפניי – התובעים הציגו גרסה משכנעת לצורך בשינוי הנסיבות המצדיק חזרה מהסכמה כזו ככל שניתנה בעבר.

הנתבעים לא הוכיחו הסתמכות או שינוי מצב לרעה, שיש בהם כדי למנוע מבעל דירה או מחליפו, לחזור מהסכמה מכללא לשימוש ייחודי ברכוש המשותף

75. כאמור לעיל, במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה. כך שבמקרים חריגים, לא תתאפשר לבעל דירה חזרה מהסכמתו אף אם זו אינה מפורשת, וזאת משיקולי צדק, כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות [ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419 (1995); ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184 (1992); ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321 (1986); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (נבו) 8.11.2012]; נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב, 63-24 (תשנ"ה)].

76. אשר לסוג השיקולים אותם יש להביא בחשבון ביחס לשאלה האם מדובר ברישיון בלתי הדיר, יש להביא בחשבון, בין השאר "את כוונת הצדדים ליצירת רישיון, תנאי הרישיון, משך הזמן בו החזיק בעל הרישיון בקרקע בלי שפעל בעליה לסילוקו; כמו כן תבחן השאלה האם בהסתמך על ציפייה זו השקיע בעל הרישיון השקעות בנכס, כגון הקמת מבנה או שיפור מבנה קיים, ומה היקף ההשקעות; האם ההשקעות היו על דעת בעל המקרקעין ובשיתוף פעולה עמו וכיוצ"ב... כך מצאנו בפסיקה מקרים בהם סירב בית המשפט לאפשר סילוקו של בר-הרשות, משיקולי צדק... אם בשל השבחתו של הנכס, על ידי בר-הרשות... ואם בשל השימוש החיוני של בר-הרשות במקרקעין... ומאידך מצאנו כי ביהמ"ש הורה על סילוקו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המורשה מהנכס כנגד פסיקת פיצויים [עמ"ש (מחוזי מרכז) 5174-09-15 א. ג נ' א. מ, בפסקה 40 (נבו 19.02.2017)].

77. **ובמיושם לענייננו** - לא נסתרה טענת הנתבעים לתקופה הארוכה שבה הם מבצעים שימוש ייחודי בחצר, ולא נסתרה טענתם ולפיה שימוש זה מתבצע על ידם באופן ישיר מאז שנפטרו הוריהם לפני כשלושים שנה (עמ' 24 ש' 7-10 לפרוטוקול), אלא שבכך לא די כדי לחסום את בעלי הדירות האחרים, כדי להביא לביטול הרישיון.

78. הנתבעים לא הוכיחו מהו היקף ההשקעות שביצעו בחצר או שהשביחו את החצר בצורה כזו, שמונעת את ביטול הרישיון. כאשר נשאל הנתבע 1 בחקירתו הראשית האם הוא יכול לספר על מקרה ספציפי שימחיש את טענתו לפיה הנתבעים הם אלו שנשאו בהוצאות הטיפול בחצר, העיד הנתבע 1 כך:

ש. **זכור לך מקרה ספציפי, אתה יכול לתת דוגמא?**
ת. **היה את העניין של כריתה מאוד מיוחדת של עץ דקל בן 3 קומות, עץ דקל מאוד גבוה שעושה המון לכלוך והיו מגיעות לשם יונים, זה היה ממש מטרד. שילמתי בסביבות 5,000 ש"ח לכורת מיוחד שיבוא לכרות את העץ. אף אחד לא השתתף איתי. גם כל מה שקשור לצנרת, אינסטלציה, לעצים, הכל תמיד היה אך ורק אני.**
(עמ' 25 ש' 25-29 לפרוטוקול).

79. אלא שלעדונו לא צורפו אסמכתאות כלשהן ביחס להשקעות הנתבעות, והנתבע 1 אף העיד כי הזניח בשנתיים האחרונות את הטיפול בחצר (עמ' 26 ש' 2-3 לפרוטוקול).

80. אלא שגם אם אקבל את טענת הנתבעים כי השקיעו כספים בכריתת העץ, או שטיפלו בעבר בבעיות אינסטלציה וביוב בקשר עם החצר, הרי שאין מדובר בהשקעות בהיקף כזה, היוצר הסתמכות חריגה במידה המונעת מבעל דירה אחר, לבטל את הרשות מכללא שניתנה לו. כך שלא מצאתי שהנתבעים שינו את מצבם לרעה, בוודאי לא בצורה משמעותית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

81. לכך יש להוסיף את ביקורי בבית המשותף במעמד הצדדים ובאי כוחם, במסגרתו התרשמתי מטענות הצדדים באופן בלתי אמצעי (להלן: "הביקור במקום"), במסגרת הביקור במקום צילמתי תמונות הממחישות את החצר שבמחלוקת.

82. כפי שניתן להיווכח מהתמונה הראשונה, בכניסה לחצר מוצב שער עץ.



83. התמונה השנייה ממחישה את מצב החצר לאחר הכניסה אליה דרך שער העץ וכן את השביל.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

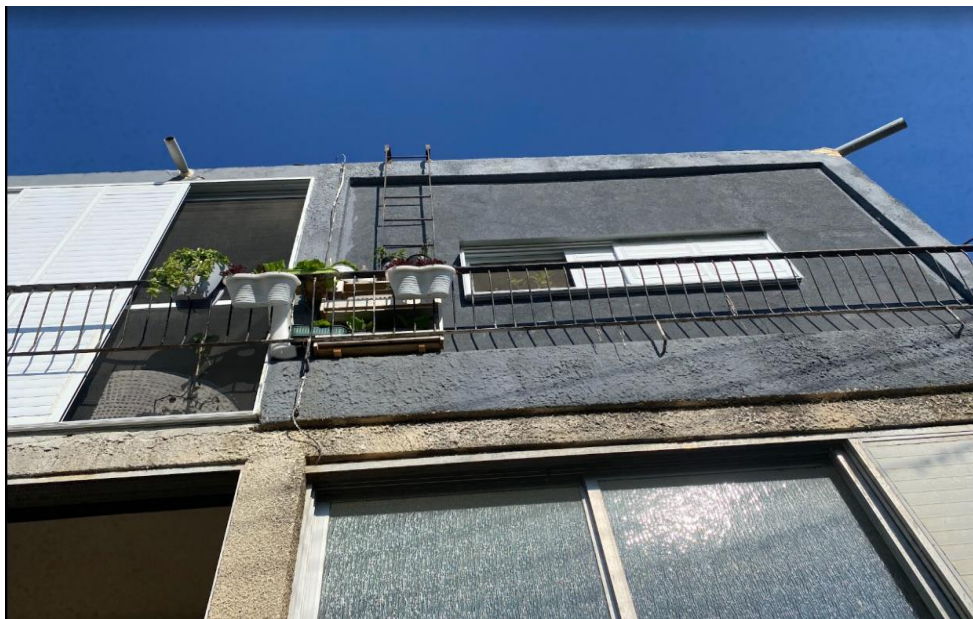
מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התמונה השלישית ממחישה כי בקצה השביל, ובצד ימין לו יש המשך לחצר, כאשר במיקום זה גם נמצאת הויטרינה של דירת הנתבעים (להלן: "הויטרינה").



התמונה הרביעית ממחישה כי הגישה לגג המשותף, היא באמצעות סולם הממוקם בסמוך לקיר החיצוני של דירת התובעים, שממוקמת מעל לדירת הנתבעים.





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

84. כך שביקורי במקום המחיש כי החצר שבמחלוקת, בנויה בצורה האות "ר" הפוכה, בכניסה לחצר מוצבים שער וגדר מעץ, לאחר הכניסה לחצר ישנו שביל שמצד ימין לו, מסתיימת החצר אל מול הוויטרינה של דירת הנתבעים.

85. עוד ניתן להתרשם מהתמונות כי אין השקעות מיוחדות בחצר. למעט השער, לא ניבנו בה מבנים מיוחדים, ואין בה עצים או גידולים כאלה ואחרים. כך שלמעשה, ניתן להיווכח שאין השקעה או השבחה, בוודאי מסוג זה שיכול למנוע את ביטול הרישיון ככל שניתן כזה בעבר.

86. לפיכך, אני קובע כי ככל שהיה בעבר לנתבעים רישיון מכללא, לשימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, בנסיבות אלו כפי שהובאו לעיל, רשאים התובעים לבטלו.

87. לא נעלמה מעיני טענת הנתבעים, לפיה מייד לאחר כניסתם, הרחיבו התובעים את דירתם בניגוד לדין. אלא שאין מחלוקת שהרחבת הדירה הנטענת, היא לא בגג שמעל דירת התובעים, וכך אין בה כדי לסייע לנתבעים בטענתם בדבר ההסכמות לחלוקת הרכוש המשותף. מובן כי שמורה לנתבעים, בכפוף לכל דין, לטעון בהליך המתאים את טענותיהם בעניין זה, וזאת כמובן בלי להביע עמדה או דעה ביחס לסיכויי הליך זה, ככל שיהיה.

88. אשר לדרישת התובעים להשבת המצב לקדמותו, לא מצאתי לקבל דרישה זו של התובעים, שעה שלא הובהר במדויק הסעד המבוקש, שכן אין מחלוקת שלמעט שער העץ, החצר מוקפת בגדרות, וכעולה מביקורי במקום, לפחות חלק מהגדרות הן גדרות המפרידות בין חצרות הבתים הסמוכים וחלק מהגדרות הן צמחיה המשמשת כגדר. עם זאת, מצאתי לקבל את הסעד המבוקש שעניינו מתן צו המונע מהנתבעים לבצע שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, וכך הן התובעים, ומי מטעמם והן הנתבעים, ומי מטעמם יוכלו לבצע שימוש סביר בחצר.

89. עם זאת, מצאתי לקבל את טענת הנתבעים, לפיה בנסיבות הספציפיות של המקרה שלפניי, הקמת סוכה אל מול הוויטרינה של הנתבעים (כפי שצולמה בתמונה השלישית), אינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף, שכן כפי שהתרשמתי בביקור במקום, הקמת הסוכה תחסום במשך שבוע ימים את כניסת האור והאוויר לדירת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/569/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים ותפגע בפרטיותם באופן שאינו מידתי. ומשכך ככל שהתובעים יהיו מעוניינים לבנות את סוכתם בחצר, הם יוכלו לעשות זאת ובלבד שהיא לא תמוקם מול הוויטרינה.

לסיכום

90. לאור כל האמור, התביעה מתקבלת במובן זה שניתן צו המורה לנתבעים או למי מטעמם, לחדול מלבצע שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, ולאפשר לתובעים, או למי מטעמם, לבצע שימוש סביר בחצר הבית המשותף בכל זמן ועת. על הנתבעים לא לנעול את שער הכניסה לחצר, או לחלופין לשכפל מפתח (על חשבון הנתבעים) אותו יתנו לתובעים בתוך שבעה ימים ממועד מתן פסק הדין.

91. התובעים יוכלו להציב סוכה בחצר הבית המשותף, אך הסוכה לא תמוקם אל מול הוויטרינה של דירת הנתבעים.

92. מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על תת חלקת הרכוש המשותף (תת חלקה 0), בחלקה 242 בגוש 6383. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

הוצאות ההליך:

93. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך ([ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/569/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

94. תקנה 151 לתקנות קובעת את תכלית חיוב בעל דין בהוצאות ההליך. תקנה 152 לתקנות קובעת שברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין. ואילו תקנה 155 לתקנות קובעת כיצד יחושב סכום ההוצאות.

95. לאור האמור, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא טענות הצדדים ואת התנהלותם בהליך ואת השלב שבו הסתיימה התביעה, וכמו כן נתתי דעתי לאסמכתאות שהציגו הצדדים בקשר לשכר הטרחה ששולם בפועל, ובשים לב לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי להורות על חיוב הנתבעים, יחד ולחוד, לטובת התובעים בהוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 9,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישא ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י' כסלו תשפ"ד, 23 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה